Statsforvalteren
i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Vår dato: 25.03.2026
Vår ref: 2019/34296
Deres dato:
Deres ref:

FRANZEFOSS GJENVINNING AS
Postboks 53
1309 RUD

Saksbehandler, innvalgstelefon
Tengel Hvidsten, 22003599

Vedtak om endret tillatelse til drift av avfallsanlegg for Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud i Oslo

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud får tillatelse etter forurensningsloven til økt mottak av enkelte avfallstyper ved anlegget i Haraldrudveien 34 og Brobekkveien 103/105 i Oslo. Vi setter samtidig krav om utarbeidelse av tilstandsrapport for forurenset grunn og grunnvann ettersom virksomheten er omfattet av EUs industriutslippsdirektiv.

Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt.

Statsforvalteren fatter vedtak om gebyr på kr 45 600 for behandling av saken.

Vedtaket om tillatelse og gebyrfastsettelse kan påklages innen 3 uker.

Vi viser til søknad fra Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud (heretter Franzefoss), mottatt 04.02.2025, og sakens øvrige dokumenter, samt befaring på anlegget 28.10.2025.

Kort om bakgrunnen for saken

Franzefoss har tillatelse etter forurensningsloven gitt 11.12.2014 (tillatelsesnr. 2014.0304.T, sist endret 31.10.2024) til drift av sitt avfallsanlegg i Haraldrudveien 34 og Brobekkveien 103/105, hvor de har lov til å motta og håndtere husholdnings- og næringsavfall, smittefarlig avfall, farlig avfall og kasserte fritidsbåter. Ifølge tillatelsen kan de kverne sortert restavfall fra næring og husholdning, rent og behandlet trevirke og båtskrog etter sanering (ordinært avfall), i tillegg til impregnert og kreosotbehandlet trevirke og farlig fast byggavfall (farlig avfall).

Da tillatelsen ble gitt i 2014, fikk bedriften krav om at kverning av avfall skal foregå innendørs, og kverner skal være utstyrt med avsug og effektiv støvfiltrering. Grenseverdi for utslipp av støv ble satt til 20 mg/Nm^3. Statsforvalteren endret bedriftens tillatelse i 2024 etter søknad fra bedriften. Vi vurderte i den forbindelse virksomheten opp mot EUs industriutslippsdirektiv (IED) og konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for avfallsbehandling. Dette medførte at grenseverdien for støv ble strammet inn fra 20 til 2 mg/Nm^3 for å overholde bindende grenseverdier, BAT-AEL.

Tillatelsen ble også oppdatert med nærmere definisjoner av «innendørs» og «klimavern». Etter at bedriften hadde lest utkastet til endret tillatelse, opplyste de at de ikke kverner innendørs, men under klimavern, og ba videre om at grenseverdien for støv fjernes, da bedriften ikke kverner innendørs og dermed ikke har kanaliserte utslipp. Statsforvalteren opprettholdt likevel sin vurdering av kravet om innendørs kverning med tilhørende grenseverdier for utslipp.

Søknad

Franzefoss har søkt om å øke rammene for mottak av enkelte avfallstyper:

- Impregnert trevirke: fra 5 000 til 10 000 tonn/år.
- Øvrige typer farlig avfall: fra 1 000 til 2 000 tonn/år.
- Drikkevarer (flytende næringsmidler): fra 5 000 til 15 000 tonn/år.

«Øvrige typer farlig avfall» består erfaringsmessig av maling, lim og lakk, blyakkumulatorer, spillolje og organiske løsemidler uten halogen.

Det søkes ikke om endring i samtidig lagret mengde avfall, noe som innebærer at økt mottak krever kortere oppholdstid for avfall på anlegget.

Bedriften søker samtidig om at kravet knyttet til kanaliserte utslipp til luft i gjeldende tillatelse bortfaller. Begrunnelsen er at farlig avfall ikke kvernes på anlegget i dag. Ordinært avfall kvernes under klimavern, og det er dermed ikke etablert kanaliserte utslipp til luft fra denne behandlingen. Kverningen foregår i bygg med tre vegger, og det er ikke planlagt endringer i driften eller utformingen av anlegget.

Franzefoss oppgir at de ikke har mottatt klager på støv og har daglig rengjøring av utearealet. Uteareal feies med feiebil som suger opp oppsop fortløpende. På tørre dager benyttes noe vann for å binde støv.

Overvann fra deler av anlegget ledes til lokalt renseanlegg før påslipp til kommunal overvannsledning med utslipp til Alna. Andre oljeutskillere og sandfang på anlegget ledes til kommunal spillvannsledning.

Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

Forhåndsvarsling av søknaden

Søknaden er forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5.

Franzefoss har ved søknad og i korrespondanse med Statsforvalteren, uttalt seg i saken, jf. forurensningsforskriften § 36-6.

Berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt andre som kan bli særlig berørt, er forhåndsvarslet direkte gjennom brev 19.08.2025, jf. forurensningsforskriften § 36-7.

Søknaden er også lagt ut på Statsforvalteren sine nettsider, jf. forurensningsforskriften § 36-8.

Frist for å gi uttalelse var 18.09.2025.

Uttalelser
Nedenfor gjengis en oppsummering av høringsuttalelsene som er mottatt i saken.

Trafikk:
Statens vegvesen ba i brev datert 18.09.2025 om en analyse av trafikken ved økt mottak av de omsøkte avfallstypene før de kunne gi en fullstendig høringsuttalelse. Statens vegvesen fikk tilsendt trafikkanalyse, samt beredskap- og rengjøringsplan 03.11.2025. Statens vegvesen vurderer den oversendte informasjon som tilfredsstillende og har ingen innvendinger mot at Statsforvalteren eventuelt endrer tillatelsen etter forurensingsloven. Bedriften har ikke kommentert uttalelsen fra Statens vegvesen.

Lovgrunnlag og myndighet

Lovgrunnlag

Aktuell virksomhet krever tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven § 11 jf. § 29 og avfallsforskriften § 11-6.

Forurensningsloven
Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

Vannforskriften
Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10. Tiltak som medfører fare for forurensing av vann skal derfor vurderes i henhold til vannforskriften. Formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Forurensningsforskriften kapittel 36 og BAT-konklusjoner for avfallsbehandling
EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett i blant annet forurensningsforskriften kapittel 36 med vedlegg. Dette innebærer bla. at Statsforvalteren skal sørge for at bindende utslippsgrenser (BAT-AEL, BAT Associated Emission Levels) i BAT-konklusjoner for den aktuelle bransjen tas inn i tillatelser. Til støtte for gjennomføring av IED lages såkalte BREF-dokumenter (BAT-referansedokument) som beskriver beste tilgjengelige teknikker for en sektor eller bransje. På grunnlag av BREF-dokumentene vedtas BAT-konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker og forpliktende utslippsnivåer, BAT-AEL.

BAT-konklusjonene for avfallsbehandling ble vedtatt og offentlig publisert 10.08.2018. Dette innebærer at forurensningsmyndighetene skal sørge for at norske virksomheter som behandler avfall over en viss kapasitet driver i tråd med BAT-konklusjonene.

Nasjonalt prioriterte stoffer
Statsforvalteren har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (se vedlegg 1 i tillatelsen) med mål om at utslipp av slike stoffer blir stanset.

Forurensningsmyndighet
Statsforvalteren har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for avfallsanlegg, jf. rundskriv T-3/12 punkt 2.2.

Faktagrunnlag

Beskrivelse av nærliggende vannforekomster
Resipient for utslipp til vann fra anlegget er Alnavassdraget, nærmere bestemt Alna mellom fjelltunnel og terminalområdet (Vannforekomst med ID 006-263-R i databasen Vann-nett). Vannforekomsten har svært dårlig økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Bakgrunnen for klassifisering er blant annet avrenning fra byer/tettsteder og vegtransport, samt punktutslipp fra regnvannsoverløp og søppelfyllinger. God kjemisk tilstand skal oppnås innen 2027. God økologisk tilstand skal oppnås innen 2033.

Beskrivelse av naturgrunnlaget
I Miljødirektoratets Naturbase[1] er det registrert flere fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse på anlegget. Det er også registrert rødlistede fuglearter på anlegget. Følgende arter er registrert: stær, gråspurv, tårnseiler, grønnfink, svartrødstjert, gråmåke, hønsehauk, fiskemåke, hettemåke og vandrefalk. Fugleartene er klassifisert som nær trua eller er arter av særlig stor forvaltningsinteresse.

Statsforvalterens vurdering

IED og BAT-konklusjoner for avfallsbehandling
Bedriftens virksomhet ble vurdert opp mot IED og BAT-konklusjoner for avfallsbehandling i 2024. På bakgrunn av mengdene avfall bedriften har tillatelse til å kverne, samt opplysninger om behandlingskapasiteten til kvernen vurderte vi at virksomheten er omfattet av IED, jf. forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg I:

- **Punkt 5.1 c) og d)**: Sluttbehandling eller gjenvinning av farlig avfall med en kapasitet på mer enn 10 tonn per dag ved blanding og ompakking av avfall utført før sluttbehandling eller gjenvinning av avfall i avfalls- eller samforbrenningsanlegg.
- **Punkt 5.3 b) ii)**: Gjenvinning, eller en blanding av gjenvinning og sluttbehandling, av ordinært avfall med en kapasitet på mer enn 75 tonn per dag ved forbehandling før forbrenning eller samforbrenning.
- **Punkt 5.5**: Midlertidig lagring av farlig avfall med en total kapasitet på mer enn 50 tonn.

[1] Naturbase: Natur og miljø på kart - miljodirektoratet.no

Dette innebar at bedriften ble omfattet av BAT-konklusjoner som gjelder for mekanisk behandling av avfall med brennverdi. Det er gitt bindende BAT-AEL til luft for kanalisert utslipp fra denne typen behandling, som listet opp i Tabell 1.

Tabell 1. BAT-AEL for mekanisk behandling av avfall med brennverdi.

Parameter	**Enhet**	**BAT-AEL (gjennomsnitt i prøvetakingsperioden*)**	**BAT-konklusjon**
Støv	mg/Nm^3	2	BAT 25
TVOC	mg/Nm^3	10 (**)	BAT 31

(*) Som definert i BREF-WT: Gjennomsnittsverdi av tre påfølgende målinger på minst 30 minutter hver.
(**) BAT-AEL gjelder for når organiske forbindelser er identifisert som relevant i avgasstrømmen basert på fortegnelse nevnt i BAT 3 for waste treatment.

Franzefoss har tidligere opplyst at kvernen de bruker har en kapasitet på 30-40 tonn per time, og at den samme kvernen brukes til kverning av både farlig avfall og ordinært avfall. I forbindelse med den nye søknaden har Franzefoss opplyst at det ikke kvernes farlig avfall på anlegget per i dag, og at kvernen har en maksimal kapasitet på 25 tonn per time. Under befaringen av anlegget opplyser bedriften at de fortsatt ønsker tillatelse til å kverne impregnert trevirke.

Den nye informasjonen endrer ikke på vår tidligere vurdering. Vi konkluderer dermed med at bedriften fremdeles er omfattet av BAT-konklusjonene for avfallsbehandling som følge av at de kverner avfall med brennverdi over kapasitetsgrensene vist til i punktlisten ovenfor. Dette medfører at bedriften fortsatt skal overholde BAT-AEL for mekanisk behandling av avfall som beskrevet over i Tabell 1, dersom bedriften har kanalisert utslipp.

Kanalisert utslipp til luft
Bedriften har hatt krav om kverning innendørs med kanaliserte utslipp siden de fikk tillatelse i 2014. Franzefoss problematiserer imidlertid ikke dette før vi implementerte BAT-AEL i tillatelsen i 2024 og samtidig presiserte hva som menes med innendørs. Virksomheten er i dag innrettet slik at kverningen foregår under tak og tre vegger som ikke er tette. Veggene har flere åpninger som er tippeluker for mottak av avfall, og bedriften opplyser at åpningene er nødvendige for driften av anlegget. Dagens utforming av anlegget kan regnes som et «klimavern» som beskytter mot vær og vind, men tilfredsstiller ikke «innendørs» lagring slik det er definert i tillatelsens vedlegg 1. Statsforvalteren, tidligere Fylkesmannen, har vært på flere tilsyn ved anlegget siden 2014, men utslipp til luft har i liten grad vært tema på tilsynene.

At bedriften ikke har driftet i tråd med vilkårene satt i tillatelsen hittil, kan ikke brukes som et argument for å lempe på vilkårene. Spørsmålet blir da hvorvidt dagens vilkår er nødvendige for å sikre at utslipp fra lagring og kverning av avfall ikke medfører uakseptabel forurensning av ytre miljø. Kverning under klimavern kan gi diffuse utslipp av støv til omgivelsene, og vi er kjent med at det tidligere har vært klager på støv fra anlegget. Ved etablering av et kanalisert utslippspunkt vil man fremdeles ha utslipp til ytre miljø, men med bedre kontroll på hvilke mengder støv som slippes ut sammenlignet med diffuse utslipp, samt mulighet for å rense utslippet.

Vanlig forvaltningspraksis i dag er å tillate lagring av blandet næringsavfall (både før og etter sortering) på fast dekke og med klimavern som skjermer avfallet mot vær og vind. Det samme gjelder ved kverning av ordinært avfall. Slik lagring reduserer forurensningen som spres via diffuse utslipp av støv, og at overvannet forurenses i kontakt med kvernet avfall. Etter vår vurdering foreligger det ikke særskilte forhold på eller rundt anlegget til Franzefoss som tilsier en strengere

regulering, og vi endrer derfor tillatelsen slik at lagring og kverning av ordinært avfall kan foregå på fast dekke og med klimavern i tråd med dagens praksis ved anlegget. Vi mener imidlertid at det fortsatt er nødvendig å lagre matavfall og avfall med innslag av våtorganisk avfall innendørs, for å forebygge luktulemper.

Franzefoss opplyser under befaringen av anlegget at de skal kverne usortert ordinært næringsavfall, noe som etter vår vurdering øker risikoen for at feilsortert farlig avfall blir kvernet, med tilhørende spredning av støv med miljøfarlige stoffer. Det er også en risiko for at støv fra kvernet ordinært og farlig avfall kommer i kontakt med vann på anlegget dersom dette ikke lagres tilstrekkelig tildekket fra nedbør, og vi mener derfor det er viktig at Franzefoss har kontroll på mengdene avfall de har på anlegget, slik at kravene til lagring kan overholdes.

Samtidig vurderer vi det som nødvendig å presisere at kverning av farlig avfall fortsatt skal skje innendørs og på fast ugjennomtrengelig dekke, slik dette tidligere er lagt til grunn. Utfra vår kjennskap til anlegget innebærer dette at Franzefoss ikke kan begynne å kverne impregnert trevirke og annet farlig avfall uten at det gjøres endringer på anlegget. Det samme gjelder dersom farlig avfall er blandet med ordinært avfall, slik som det er åpnet for i tillatelsens punkt 4.3.

Videre vurderer vi at det er grunnlag for å fjerne kravet om at kverning skal foregå med kanaliserte utslipp til luft. Franzefoss har ikke kanalisert utslipp, og har ingen planer om å etablere et slikt utslippspunkt. Vi er enige med bedriften i at det ikke er hensiktsmessig å etablere et kanalisert utslipp på bygg med flere åpne flater. Vi mener imidlertid det er hensiktsmessig å beholde grenseverdiene for utslipp fra kanaliserte utslipp i tillatelsen, men med et forbehold om at dette kun gjelder dersom det etableres slike utslippspunkter. Dersom det på et senere tidspunkt etableres et punktutslipp til luft, vil det da ikke være nødvendig å endre tillatelsen på nytt.

Endret årlig tonnasje
Statsforvalteren er kjent med at det tidvis kan være utfordringer knyttet til plass på anlegget. Det søkes kun om økt årlig mottak av avfall, mens mengden lagret avfall på anlegget holdes uendret. En slik økning forutsetter kortere oppholdstid for avfallet på anlegget. Franzefoss opplyser at økt mottak av impregnert trevirke, annet farlig avfall og drikkevarer vil føre til økt trafikk inn på anlegget.

Miljørisikovurderingen viser at økt trafikk kan føre til mer veistøv og utslipp av klimagasser fra kjøretøy, i tillegg til økt fare for påkjørsler/materielle skader på anlegg, støy og eventuelt kø på Haraldrudveien. Anlegget har mannskap tilgjengelig for manuell dirigering av trafikk på området. Franzefoss ligger på et etablert industriområde med nær beliggenhet til E6.

Ettersom øvrige fraksjoner av farlig avfall lagres innendørs i henhold til tillatelsen, uten utslipp til ytre miljø, vurderer vi at det er forsvarlig å gi tillatelse til å øke den årlige rammen for mottak.

Vi vurderer også at det kan gis tillatelse til økt mottak av impregnert trevirke, under forutsetning av at en eventuell kverning av avfallet skjer innendørs i tråd med gjeldende tillatelse. Franzefoss søker i tillegg om økt mottak av kasserte drikkevarer. Drikkevarene er flytende etter avemballering, og det er en risiko for at håndteringen kan medføre utslipp til vann i større grad enn håndtering av fast avfall. Utslipp til vann av denne typen næringsmidler kan føre til redusert pH og høyere konsentrasjoner av total organisk karbon, TOC. Imidlertid skal ikke virksomheten ha utslipp til vann fra håndtering av drikkevarer, og vi vurderer derfor at gjeldende vilkår i tillatelsen er tilstrekkelige for å ivareta ytre miljø. På denne bakgrunn mener vi det er hensiktsmessig å tillate økt mottak av de omsøkte avfallstypene.

Utslipp til vann
Det brukes ikke vann i noen av aktivitetene ved Franzefoss sitt anlegg, med unntak av noe støvdemping, og virksomheten genererer derfor ikke prosessvann. Vann fra oljeutskillere og sandfang fra deler av anlegget føres til kommunalt spillvannsnett, som igjen ledes til Bekkelaget renseanlegg. Overvann fra deler av anlegget ledes til et lokalt renseanlegg før det slippes på kommunalt overvannsnett med utslipp til Alnaelva.

I henhold til tillatelsen skal det ikke forekomme utslipp av «sigevann og/eller forurenset vann til grunn, bekk eller overvann», og rent overvann skal føres bort slik at det ikke kommer i kontakt med avfall. Slik virksomheten drives i dag, ledes overvann som kan ha blitt forurenset i kontakt med støv fra kverningen, avrenning fra håndtering og lagring av ordinært avfall, samt eventuelt vann som har vært brukt til støvdemping til egen renseløsning før utslipp til Alnaelva. Vi har ikke gjort noen nærmere vurdering av om dagens renseløsning sikrer en tilstrekkelig rensing før utslipp til resipient, eller om utslippet fra den allerede eksisterende virksomheten er i tråd med miljømålene i vannforskriften, men understreker at det ikke er tillatt med utslipp av forurenset vann til resipient. Anlegget til Franzefoss på Haraldrud fremstår under befaringen i 2025 og ved tidligere tilsyn som svært fullt. Risikoen for forurensning av overvannet ved at nedbør kommer i kontakt med mellomlagret avfall henger tett sammen med mengden avfall som lagres på anlegget. Vi vurderer derfor at det ved neste revisjon av tillatelsen er grunnlag for å se på både mengdene som tillates lagret på anlegget, og om det er behov for å vurdere effektene av utslippene til resipienten nærmere.

Grunnforurensning
Virksomheter som er omfattet av IED skal utarbeide en tilstandsrapport for mulig forurensning av grunn og grunnvann, jf. forurensningsforskriften § 36-21. Dette er ikke tidligere gjort av Franzefoss, og vi tar derfor inn krav i tillatelsen om at bedriften utarbeider en vurdering av mulig forurensning av grunn og grunnvann, fase 1. Vurderingen skal gjøres i tråd med Miljødirektoratets veileder: Tilstandsrapport for industriområder M-630[2].

Basert på resultatene av trinn 1-3 skal bedriften vurdere om det er behov for å gjennomføre prøvetakning av grunn og grunnvann. Bedriften skal oversende rapport fra trinn 1-3 til Statsforvalteren.

Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven og kravene i vannforskriften
Prinsipper i vannforskriften
Med de vilkårene ved en økt ramme for mottak av avfall som er stilt, vurderer vi at det ikke vil foreligge en vesentlig risiko for forringelse av miljøtilstanden eller gjøre det vanskeligere å oppnå miljømålene i vannforekomsten.

Naturmangfoldloven
En økt ramme for mottak av avfall på anlegget vil ikke medføre forurensninger som kan påvirke naturmangfoldet. Vi legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter nml. § 9-12.

[2] Veileder M-630: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veileder-tilstandsrapport-for-industriomrader/

Forhold til annet regelverk
Kapittel 36A i forurensningsforskriften trådte i kraft 1. januar 2025, og gjelder for virksomheter som er omfattet av IED. Vi forutsetter at Franzefoss gjør seg kjent med bestemmelsene, og gjør oppmerksom på at der det er stilt overlappende krav i tillatelse og forskrift så er det strengeste krav som gjelder. Eventuelle overlappende krav vil tas ut av tillatelsen neste gang denne gjennomgås i sin helhet.

Samfunnsmessige hensyn
I juni 2017 kom Stortingsmelding nr. 45 (2016-2017); «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi». Norsk avfallspolitikk skal legge til rette for høy utnyttelse av ressursene i avfallet, og trygg håndtering av farlig avfall. En forutsetning for gjennomføring av denne avfallspolitikken er at det finnes anlegg som tilbyr ulike løsninger for mottak, sortering, gjenvinning og behandling av avfall. Økt maksimal mottaksmengde av avfall på anlegget til Franzefoss vil av den grunn bidra samfunnsmessig positivt.

Konklusjon
Statsforvalteren har lempet på vilkår for lagring og kverning av ordinært avfall. Disse aktivitetene kan nå foregå under klimavern. Vi presiserer samtidig at behandling av farlig avfall fremdeles skal skje innendørs slik det er definert i tillatelsen.

Bindende grenseverdier BAT-AEL fra behandling av avfall gjelder kun for anlegg som har kanaliserte utslipp. Statsforvalteren har vurdert at kravene som er satt i tillatelsen til lagring og kverning gir tilstrekkelig beskyttelse av miljøet, og tar derfor ut krav om kanaliserte utslipp fra kverning av avfall. Grenseverdier i tråd med BAT-AEL opprettholdes imidlertid, men med forbehold om at de gjelder *dersom* anlegget etablerer kanalisert utslipp fra behandlingen.

Statsforvalteren har konkludert med at økt mottaksramme er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene ved økt mottaksramme sammenholdt med fordeler og ulemper økt mottaksramme for øvrig vil medføre, gir vi tillatelse til økt mottaksramme på nærmere fastsatte vilkår.

Med de kravene som er stilt i denne tillatelsen, vurderer Statsforvalteren at driften av avfallsanlegget vil skje innenfor rammer som samlet sett er miljømessig forsvarlige.

Gebyr
Vi viser til varselet om gebyr i brev av 04.03.2025. Vi varslet sats 6 som i år 2025 utgjorde kr 45 600. Vi vurderer at gebyret i denne saken bør følge sats 6. Ettersom mesteparten av arbeidet er gjort i 2025, legges satser for 2025 til grunn.

Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder hører gjennomgang av søknaden, møter og korrespondanse med søker, høring av saken samt endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Statsforvalteren inngår også.

Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Vedtak om tillatelse og gebyr

Statsforvalteren endrer Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud sin tillatelse til avfallsbehandling i Haraldrudveien 34 og Brobekkveien 103/105, gbnr. 139/289, 139/226 og 139/175, i Oslo kommune.

Den oppdaterte tillatelsen med krav og vilkår ligger vedlagt.

Endringene i tillatelsen gjelder fra dags dato.

Følgende endringer er gjort i tillatelsen;

1. Punkt 1.2: økt årlig mottak årlig mengde i tabell 1 for følgende avfallstyper:
    a. drikkevarer (næringsmiddelavfall) fra 5 000 til 15 000 tonn
    b. impregnert trevirke fra 5 000 til 10 000 tonn
    c. farlig avfall øvrige fraksjoner fra 1 000 til 2 000 tonn
2. Punkt 1.4, tabell 2:
    a. Endret lagringssted fra innendørs til klimavern for «Næringsavfall, usortert»
    b. Fjernet klimavern som kriteriet for lagringssted for «impregnert og kreosotbehandlet trevirke - kvernet»
3. Punkt 1.5: i underpunkt 11 endres formuleringen fra «Alle kverner skal stå innendørs og være utstyrt med avsug og effektiv støvfiltrering» til «Kverning av ordinært avfall kan foregå på fast dekke og under klimavern. Kverning av farlig avfall skal minimum foregå innendørs på fast, ugjennomtrengelig dekke, og eventuelt være utstyr med avsug og effektiv støvfiltrering.»
4. Punkt 4.2: fjernet formuleringen «Alle kverner skal stå innendørs på fast ugjennomtrengelig dekke og være utstyrt med avsug og effektiv støvfiltrering.»
5. Punkt 4.4: presisert at kun kvernet farlig avfall skal lastes opp innendørs.
6. Punkt 7.2: fjernet formuleringen «Kverning skal skje innendørs med avsug og effektiv støvfiltrering, se også punkt 4.2.»
7. Punkt 7.2 og 7.9: Lagt til forbehold om etablering av punktutslipp.
8. Punkt 7.9: Frist for å gjennomføre kartlegging av utslipp til luft av VOC tas ut.
9. Punkt 7.5 og 13: Krav om utarbeidelse av tilstandsrapport for forurenset grunn og grunnvann fase 1, med tilhørende frist tatt inn.

Tillatelse til økt årlig mottak av enkelte avfallstyper (punkt 1) er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11. Endring av lagrings- og behandlingssted fra innendørs til under klimavern for ordinært avfall (punkt 2a, 3, 4, 5 og 6) og fjerning av krav om avsug og effektiv støvfiltrering (punkt 3, 4 og 6) er hjemlet i forurensningsloven § 18 første ledd punkt 5, fjerning av klimavern som lagringssted for kvernet impregnert og kreosotbehandlet trevirke (punkt 2b) er hjemlet i forurensningsloven § 18 første ledd punkt 2, endringene med hensyn til grenseverdier og krav om tilstandsrapport (punkt 7 og 9) er hjemlet i forurensningsloven § 18 fjerde ledd. Fjerning av krav om kartlegging av VOC-utslipp innen gitt frist (punkt 8) er hjemlet i forurensningsloven § 18 første ledd punkt 4.

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling. Gebyret fastsettes til 45 600 kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften §§ 39-4 jf. 39-3.

Frister

Innen 30.06.2026 skal Franzefoss;

- utarbeide en tilstandsrapport for forurenset grunn og grunnvann fase 1, og denne skal sendes til Statsforvalteren.

Se også den oppdaterte tillatelsen punkt 7.5 og 13.

Klageadgang

Franzefoss og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram.

Klagefristen er 3 uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. Ved klage på valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til fristen. Miljødirektoratet vil refundere eventuelt overskytende beløp dersom klagen imøtekommes.

Underretning om vedtaket

Berørte i saken, jf. forurensningsforskriften § 36-7 og andre som sendt inn høringsuttalelse, anses som underrettet ved en kopi av dette vedtaket.

Vi vil kunngjøre vedtaket på Statsforvalterens nettside https://www.statsforvalteren.no/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/.

Med hilsen

Kari Skogen
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Tengel Hvidsten
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1 tillatelse til drift av gjenvinningsanlegg - Franzefoss Gjenvinning AS - Haraldrudveien 34 - Oslo kommune

Kopi til:

OSLO KOMMUNE	RÅDHUSET	0037	OSLO
NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS	Sognsveien 231	0863	OSLO
OSLO ELVEFORUM	PB 9055 Grønland	0133	OSLO
ALNAELVAS VENNER	Postboks 6264	0603	OSLO
BRANN OG REDNING	Grubbegata 8	0179	OSLO

STATENS VEGVESEN	Postboks 1010 Nordre Ål	2605	LILLEHAMMER
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN	Postboks 636 Løren	0507	OSLO
NORSK GJENVINNING AS AVD OSLO H-40	Haraldrudveien 40	0581	OSLO
NORSK GJENVINNING AS AVD OSLO H-31/35	Postboks 153 Økern	0509	OSLO
FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD HARALDRUD	Postboks 53	1309	RUD
OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN	Haraldrudveien 20	0581	OSLO
PROPANEKSPERTEN AS	Brobekkveien 107	0582	OSLO
SCANASIA AS	Brobekkveien 107	0582	OSLO
AKER LÅS OG NØKKEL AS	Brobekkveien 105	0582	OSLO

Statsforvalteren
i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Tillatelse etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud i Oslo kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven) §§ 11 og 29 og endret i medhold av § 18. Det er gitt vilkår til tillatelsen jamfør § 16 i samme lov. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknader og under saksbehandlingen. Tillatelsen er oppdatert 25.03.2026 og erstatter tidligere tillatelsesdokumenter.

Dersom bedriften senere ønsker å foreta endringer som kan ha miljømessig betydning i forhold til opplysninger som er gitt i søknaden, må dette på forhånd avklares skriftlig med Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

BEDRIFTSDATA:	
Ansvarlig bedrift	Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud
Postadresse	Postboks 53, 1309 Rud
Anleggets besøksadresse	Haraldrudveien 34 *og Brobekkveien 103/105*
Gnr./Bnr.	139/289 og 139/226 og 139/175
E-postadresse	gjenvinning@franzefoss.no
Organisasjonsnr (eies av)	975 265 412
Bedriftsnummer	876719762
NACE-kode	38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning

Statsforvalterens referanse:

Saksnr.: 2019/34296	Tillatelsenr.: 2014.0304.T	Risikoklasse[1]: 2
Tillatelse gitt: 11.12.2014	Endringsnummer: 3	Sist endret: 25.03.2026

Kari Skogen	Tengel Hvidsten
seksjonssjef	rådgiver

[1] Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

Endringslogg

Endrings-nummer	Endringer av	Saksnr.	Beskrivelse av endring
00.	11.12.2014	2013/2163	Tillatelsen ble gitt
01.	04.07.2016	2013/2163	Endring av fraksjoner og rammer, blant annet for mottak av farlig avfall. Tillatelsen utvidet til å gjelde Brobekkveien 103/105.
02.	31.10.2024	2019/34296	Tillatelse til mottak av kasserte båter (endring av punkt 1.1-1.4, nytt punkt 3.10, og 4.1). Innføring av BAT-AEL i punkt 7.2. Pålegg om utredning av utslipp til luft i punkt 7.9. Oppdatert punkt 11 Årsrapportering slik at krav til rapportering er lik dagens praksis med rapportering gjennom altinn.no. Definisjoner for «innendørs» og «klimavern» lagt inn i definisjonslisten i vedlegg 1. Frister som er utløpt er fjernet fra punkt 2.4.1, 2.4.2, 3.5, 4.2, 7.4, 8, 12.6 og 13. Satt inn endringslogg. Oppdatering av tillatelse ifm. endring av embetsnavn og kontaktinformasjon - Endret navn - Oppdatert kontaktinformasjon - Ny logo
03.	25.03.2026	2019/34296	Punkt 1.2, tabell 1: økt årlig mottak av drikkevarer, impregnert trevirke og farlig avfall øvrige fraksjoner. Punkt 1.4, tabell 2: endret lagringssted fra innendørs til klimavern for «næringsavfall, usortert». Fjernet klimavern som kriteriet for lagringssted for «impregnert og kreosotbehandlet trevirke - kvernet» Punkt 1.5, underpunkt 11: endret til «Kverning av ordinært avfall kan foregå på fast dekke og under klimavern. Kverning av farlig avfall skal minimum foregå innendørs på fast, ugjennomtrengelig dekke, og eventuelt være utstyr med avsug og effektiv støvfiltrering.» Punkt 4.2 og 7.2: fjernet krav om at kvernen skal være utstyrt med avsug og filtrering. Punkt 4.4: presisert at kvernet farlig avfall skal lastes opp innendørs Punkt 7.2 og 7.9: Lagt til forbehold om etablering av punktutslipp. Punkt 7.9: Frist for å gjennomføre kartlegging av utslipp til luft tas ut. Punkt 7.5 og 13: Krav om tilstandsrapport fase 1 tatt inn.

Innholdsfortegnelse

Endringslogg 2

1 Tillatelsens rammer 6

1.1 Avfallstyper 6
1.2 Avfallsmengder 7
1.3 Behandling og håndtering av avfall 7
1.4 Lagring 8
1.5 Krav til anlegg 8

2 Generelle vilkår 9

2.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 9
2.2 Tiltak ved økt forurensningsfare 9
2.3 Plikt til forebyggende vedlikehold 9
2.4 Internkontroll 9
2.4.1 Miljørisikovurdering 9
2.4.2 Driftsinstruks 10
2.4.3 Avvikshåndtering 10

3 Mottak og håndtering av avfall 10

3.1 Informasjon til kunder 10
3.2 Dokumentasjon og mottakskontroll 10
3.3 Gjenvinning og materialgjenvinning 11
3.4 Sluttdisponering av avfall 11
3.5 Tungmasser 11
3.6 EE-avfall 12
3.7 Matavfall 12
3.8 Avfall fra drikkevarer 12
3.9 Rent trevirke 12
3.10 Kasserte fritidsbåter 12

4 Særskilte krav til kverning av avfall 13

4.1 Avfallstyper som kan kvernes 13
4.2 Kverning 13
4.3 Kverning av farlig avfall 13
4.4 Lagring og opplasting av kvernet vare 13

5 Særskilte krav til mottak og mellomlagring av farlig avfall 14

5.1 Typer farlig avfall 14
5.2 Deklarering og journalføring 14
5.3 Tillatt mengde lagret 14
5.4 Utforming av anlegget 14
5.5 Håndtering og lagring av farlig avfall 14
5.6 Kompetanse 15

6 Særskilte krav til mellomlagring av smittefarlig avfall 15
6.1 Utforming av anlegget 15
6.2 Mengder og lagringstid 15
6.3 Oppbevaring 15
6.4 Driftsjournal og registrering 15
6.5 Kompetanse 16
6.6 Sluttdisponering 16

7 Utslipp til luft, vann og hensyn til nærmiljø 16
7.1 Støy 16
7.2 Støv 16
7.3 Lukt 17
7.4 Utslipp til vann 17
7.5 Grunnforurensning 18
7.6 Forurensning fra kjøretøy 19
7.7 Forsøpling 19
7.8 Fugl og skadedyr 19
7.9 Utredning av utslipp til luft 19

8 Utslippskontroll og måleprogram 19

9 Beredskapsmessige tiltak mot forurensning 20
9.1 Forebyggende tiltak 20
9.2 Etablering av beredskap 20
9.3 Akutt forurensning 20
9.4 Varsling 20

10 Energistyringssystem 20

11 Årsrapportering 21

12 Andre vilkår 21
12.1 Endringer og tilbaketrekking av tillatelsen 21
12.2 Ansvarsforhold 21
12.3 Tilsyn 21
12.4 Tvangsmulkt 21
12.5 Overtredelse av vilkårene 21
12.6 Finansiell garanti 22
12.7 Skifte av ansvarlig 22
12.8 Nedleggelse/opphør av virksomheten 22

13 Oversikt over frister 22

14 Vedlegg 23
14.1 Vedlegg 1 - Definisjoner 23
14.2 Vedlegg 2 – Hovedgrupper fra listen i avfallsforskriftens kapittel 11 24
14.3 Vedlegg 3 Stoffer på prioritetslisten 25

14.4 Vedlegg 4 Farlig avfall som kan behandles (kvernes).....26

1 Tillatelsens rammer

Tillatelsen gjelder drift av Franzefoss AS sitt gjenvinningsanlegg i Haraldrudveien 34 og Brobekkveien 103/105 i Oslo kommune, herunder håndtering av husholdnings- og næringsavfall, smittefarlig avfall, samt farlig avfall.

Det gis tillatelse til behandling av sortert restavfall, farlig fast byggavfall[2], trevirke, samt impregnert og kreosotbehandlet trevirke.

Det kan årlig mottas totalt inntil 291 500 tonn avfall på anlegget.

1.1 Avfallstyper

Det er tillatt å ta imot følgende avfallstyper:

- Næringsavfall
- Husholdningsavfall[3]
- Elektrisk og elektronisk avfall
- Farlig avfall[4]
- Matavfall fra næringsvirksomheter
- Avfall fra produksjon av drikkevarer
- Smittefarlig avfall
- Kasserte fritidsbåter, herunder kano og kajakk, med skroglengde på inntil 15 m

Som husholdnings- og næringsavfall, samt farlig avfall gjelder forurensningslovens definisjoner, § 27.

Det tillates å ta imot elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall), impregnert og kreosotbehandlet trevirke, gips og farlig fast byggavfall, samt farlig avfall som egne fraksjoner inn til anlegget. Det gis ikke tillatelse til å ta imot disse avfallstypene blandet med annet avfall. Dersom disse avfallstypene på grunn av feilsortering likevel kommer inn til anlegget blandet med øvrig avfall skal det sorteres ut og inngå i de respektive avfallsstrømmene.

Avfallsfraksjonene skal leveres videre til godkjente mottakere for den enkelte avfallstype.

Følgende avfallstyper er det ikke tillatt å ta imot:

- Avløpsslam
- Flytende avfall (unntatt drikkevarer)
- Radioaktivt avfall
- Eksplosivt avfall

[2] Byggavfall som er farlig avfall med avfallsstoffnr. 7155, 7156 og 7157 og EAL-kode 170603 og 170204.

[3] Mottak av husholdningsavfall er begrenset til å gjelde avfall fra privathusholdninger som følger av virksomhetens kontainerutleie og liknende, eksempelvis ved sesongmessig opprydding. Det er ikke åpnet for mottak av ordinært husholdningsavfall som kommer inn under kommunens plikt til innsamling, jamfør forurensningsloven § 30.

[4] Farlig avfall som definert i avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 1.

1.2 Avfallsmengder

Tabell 1: Maksimale mottaksmengder for ulike typer avfall

Avfallstype	**Mottak årlig mengde (tonn)**	**Maksimal mengde lagret til enhver tid (tonn)**	**Behandling årlig (tonn)**
Næringsavfall inklusiv rent trevirke	200 000	7 000*	200 000
Kasserte fritidsbåter			
Avfall med innslag av våtorganisk	50 000	2 000	50 000
Matavfall	10 000	300	-
Drikkevarer (næringsmiddelavfall)	15 000	100	-
Smittefarlig avfall	500	50	
Farlig avfall			
Impregnert trevirke	10 000	200	5 000
Farlig fast byggavfall[5]	1 000	50	1 000
EE-avfall	4 000	50	200
Farlig avfall øvrige fraksjoner	2 000	100	-
Sum	291 500	9 850	256 200

*hvorav maks 4 båter med motor tillates samtidig lagret

1.3 Behandling og håndtering av avfall

Det gis tillatelse til behandling i form av kverning av følgende avfallstyper:

Ordinært avfall

- Sortert restavfall fra næring og husholdning
- Rent og behandlet trevirke
- Båtskrog etter sanering

Farlig avfall

- Impregnert og kreosotbehandlet trevirke
- Farlig fast byggavfall

Restavfall skal være sortert før kverning, dvs. gjennomgått en kvalitetssikring slik at farlig avfall, EE-avfall, gips og lignende er fjernet. Farlig fast byggavfall og impregnert og kreosotbehandlet trevirke er farlig avfall og skal veies og deklareres før kverning.

Med sanering av båter menes fjerning av farlige stoffer og videre demontering, deling, fragmentering, gjenvinning eller forberedelse til fjerning av restavfall etter fragmentering, eller andre operasjoner som gjøres for gjenvinning eller sluttbehandling av den kasserte båten og dets deler.

[5] Jamfør farlig avfall i vedlegg 4 i denne tillatelsen.

1.4 Lagring

Tabell 2: Maksimal lagringstid for ulike typer avfall

Avfallstype	Maksimal lagringstid	Lagringssted
Matavfall	24 timer	Innendørs
Avfall med innslag av våtorganisk avfall	3 virkedager	Innendørs
Næringsavfall, usortert	3 virkedager	Klimavern
Smittefarlig avfall	1 måned	Innendørs
Drikkevarer (næringsmiddelavfall)	6 måneder	Tett tank
Fast farlig byggavfall	6 måneder	Innendørs/Klimavern
EE-avfall	6 måneder	Innendørs/Klimavern
Impregnert og kreosotbehandlet trevirke - ikke kvernet	6 måneder	Utendørs
Impregnert og kreosotbehandlet trevirke - kvernet	6 måneder	Innendørs
Farlig avfall	6 måneder	Innendørs/Klimavern
Næringsavfall, sortert	12 måneder	Avhengig av type avfall
Kasserte fritidsbåter før sanering	3 uker	Utendørs (innendørs dersom særlig skadet eller som av andre årsaker utgjør en særlig forurensningsfare)
Kasserte fritidsbåter med helt skrog etter sanering	6 måneder	Utendørs
Båtskrog etter kverning (eks. plast)	6 måneder	Klimavern

1.5 Krav til anlegg

1. All håndtering av avfall skal foregå på en forurensningsmessig forsvarlig måte og anlegget skal være utformet slik at det ikke kan medføre nevneverdig forurensning til jord, luft eller vann.
2. Alt mottak, omlasting, sortering og lagring av avfall skal skje på tett[6] eller fast ugjennomtrengelig dekke[7].
3. Avfallet skal lagres på en slik måte at det ikke forårsaker forsøpling i omgivelsene.
4. Alt vann som har vært i kontakt med avfall betraktes som forurenset sigevann og skal samles opp, gå via kontrollkum til tett tank eller kommunalt nett.
5. Det skal være mulig å foreta mengdemåling og uttak av prøver fra alle relevante utslippspunkter.
6. Områder der det kan være fare for avrenning av olje skal ha fast ugjennomtrengelig dekke og lede til sandfang og oljeutskiller eller til tilstrekkelig oppsamlingsløsning.
7. Sandfang og oljeutskiller skal være tilstrekkelige dimensjonert etter krav i forurensningsforskriften kapittel 15.
8. Håndtering og lagring av avfall skal skje på område som er fysisk avsperret slik at uvedkommende ikke kan komme inn på området.
9. Virksomheten skal være best mulig skjermet for innsyn fra boliger, virksomheter og offentlig vei.

[6] Med tett dekke menes asfalt eller tilsvarende – ikke grus
[7] Med fast ugjennomtrengelig dekke menes betong eller tilsvarende

10. Det forutsettes at anleggseier er orientert om, og sørger for at alle bygninger, gjerder og lignende er utformet etter gjeldende reguleringsbestemmelser eller eventuelt andre planbestemmelser.
11. Kverning av ordinært avfall kan foregå på fast dekke og under klimavern. Kverning av farlig avfall skal minimum foregå innendørs på fast, ugjennomtrengelig dekke, og eventuelt være utstyr med avsug og effektiv støvfiltrering.

2 Generelle vilkår

2.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter virksomheten å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for. Dette gjelder særskilt for utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 3 i denne tillatelsen.

2.2 Tiltak ved økt forurensningsfare

Hvis det oppstår fare for økt forurensning som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner, plikter virksomheten snarest mulig å iverksette de tiltak som er nødvendig for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig redusere eller innstille driften.

Virksomheten skal så snart som mulig informere Statsforvalteren og naboer om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i henhold til punkt 9.3.

2.3 Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert og inngå i virksomhetens internkontroll.

2.4 Internkontroll

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette[8]. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

2.4.1 Miljørisikovurdering

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforholdene. Dette innebærer at virksomheten skal ha gjennomført en risikovurdering der alle forhold som kan medføre forurensning av ytre miljø er vurdert. Miljørisikovurderingen skal dokumenteres.

[8] Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)

Det skal særlig fokuseres på at virksomheten nå behandler farlig avfall. Det skal gjennomføres en risikovurdering med bakgrunn i aktiviteter og type avfall som anlegget håndterer og utslipp av stoffer på prioritetslisten, vedlegg 3.

Miljørisikoanalysen skal gjelde både for normal drift ved anlegget og akutt forurensning.

Virksomhetens risikovurdering av utslipp til det ytre miljø skal gjennomgås og evalueres ved endringer i driften og minimum en gang per år. Eventuelle behov for tiltak skal følges opp gjennom en tiltaksplan hvor tidsfrister og ansvarlige for gjennomføringen er beskrevet.

Bedriften skal også ha oversikt over de naturmiljøressurser[9] som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

Virksomheten skal ta kontakt med lokalt brannvesen for en gjennomgang og risikovurdering i forhold til at tillatelsen er endret. Det skal foretas en løpende risikovurdering i forhold til akutt utslipp til miljø som følge av brann ved anlegget.

2.4.2 Driftsinstruks

Internkontrollen skal inneholde oppdaterte prosedyrer for drift, vedlikehold, oppfølging, kontroll og overvåking som sikrer at vilkårene i denne tillatelsen og annet relevant regelverk i forhold til ytre miljø, overholdes. Ved tilsyn må virksomheten dokumentere dette. Alle avfallstypene som behandles skal inngå i driftsinstruksen.

Driftsrutiner for feiing
Virksomheten skal ha rutiner for å feie ute- og innearealer for å unngå spredning av støv og forurensning. Oppsopet håndteres som farlig avfall med mindre virksomheten kan fremvise dokumentasjon på at det ikke er farlig avfall.

2.4.3 Avvikshåndtering

Avvik[10] skal håndteres i samsvar med bestemmelsene i internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7. Dette inkluderer undersøkelse av årsakene til at avvikene har skjedd, vurdering og iverksetting av strakstiltak for å rette avvikene og tiltak for å hindre at lignende avvik skal skje på nytt. Avvikshåndtering skal dokumenteres skriftlig.

3 Mottak og håndtering av avfall

3.1 Informasjon til kunder

Franzefoss AS skal sørge for at samtlige kunder skriftlig eller muntlig gjøres kjent med hvilke avfallstyper som tillates levert ved anlegget og hvordan avfallet skal sorteres. Innsamlingsutstyr som Franzefoss AS setter ut til kunder skal merkes tydelig med relevant sorteringsinformasjon. Innsamlingsutstyr for blandet avfall skal minimum ha oppslag hvor det står hvilke avfallstyper som det ikke er tillatt å legge i konteineren/beholderen.

3.2 Dokumentasjon og mottakskontroll

Alt avfall som mottas og føres ut av anlegget skal registreres over vekt. Anlegget skal ha et aktivt system og tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å sjekke at avfallet er sortert og hindre at ulovlig avfall kommer inn til anlegget. Mottakskontrollen må inkludere visuell kontroll under lossing. Feilsortert avfall og ulovlig avfall som likevel er kommet inn i

[9] Eksempel på naturmiljøressurs er Alnaelven.
[10] Avvik er i denne sammenheng brudd på forurensningsregelverket.

anlegget skal registreres som avvik. Ulovlig avfall skal umiddelbart overføres til egnede lukkede beholdere eller under tak, samt merkes med beskrivende tekst. Dette avfallet skal leveres videre til et godkjent mottaks- eller behandlingsanlegg innen 3 driftsdøgn. Har avfallet et utlekkingspotensial til luft, vann eller grunn skal behandlingen/lagringsrutinen være så omfattende som nødvendig for å unngå forurensning. Rutinene må kunne dokumenteres.

Virksomheten skal ha system og rutiner for å følge opp avvikene og hindre gjentagelse. Kunden skal belastes med et avviksgebyr som skal dekke Franzefoss AS sine kostnader med å sortere ut og håndtere det uønskede avfallet.

Virksomheten skal loggføre sin mottakskontroll og avvik som oppdages. Denne loggen skal kunne forelegges Statsforvalteren ved forespørsel.

3.3 Gjenvinning og materialgjenvinning

All håndtering av avfall skal tilrettelegges for høyest mulig sorteringsgrad, slik at høyest mulig gjenvinningsgrad oppnås. Mengden restavfall[11] skal søkes minimalisert ved sortering. Virksomheten må medvirke til å etablere hensiktsmessige sorteringssystem både for sine kunder og på anlegget for å oppnå best mulig materialgjenvinning.

3.4 Sluttdisponering av avfall

Alle typer avfall skal leveres til godkjente mottakere for den enkelte avfallstype.
Farlig avfall som mottas, eventuelt oppstår, i virksomheten skal leveres til den som etter avfallsforskriftens § 11-6 og § 11-7 har tillatelse til å håndtere avfallet. Restavfall skal leveres anlegg med tillatelse fra forurensningsmyndighetene.

Avfall som leveres til godkjent deponi skal i henhold til § 9 – 2 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) tilfredsstille kravene i kapittel 9 i vedlegg II og være tilfredsstillende basiskarakterisert.

Avfall skal ikke lagres permanent eller deponeres på området.

3.5 Tungmasser

Virksomheten kan ta imot tungmasser. Som tungemasser regnes næringsavfall som består av stein, grus, jord, betong, tegl og asfalt. Når virksomheten skal ta imot masser, må det fremskaffes opplysninger om forurensningstilstanden. Dersom massene ikke er klassifisert på forhånd, må de holdes adskilt inntil de er karakterisert. Masser som er påvist å være farlig avfall, eller masser der det foreligger mistanke om farlig avfall, skal oppbevares i tette konteinere.

Eventuell prøvetaking av masser skal foretas av personell som har relevant opplæring og prøvene analyseres av akredditerte laboratorier.

Masser med ulik forurensningsgrad og ulik forurensning skal ikke blandes.

Mottak, lagring og omlasting av tungmasser skal skje på fast dekke.

Alt sigevann fra mottaks- og lagringsområde av tungmasser skal samles opp og ledes til kontrollkum og kommunalt nett. Det skal legges til rette for prøvetaking av dette sigevannet.

[11] Som restavfall regnes den rest som blir igjen etter frasortering av øvrig avfall, samt eventuell sikterest fra sikting av avfall.

3.6 EE-avfall

EE-avfall skal lagres i egne beholdere egnet for formålet. Mellomlagring og håndtering skal foregå på fast dekke[12] med nødvendig tak og skjerming mot vær og vind.

Avisolering og klipping av kabler skal skje på en slik måte at det ikke medfører utslipp til vann eller luft. Det er ikke tillatt å behandle væske- eller oljefylte kabler. Eventuelt spill skal samles opp. Virksomheten er ansvarlig for å avklare om isolasjon som fjernes fra kablene er farlig avfall. Stoffer som er farlig avfall, skal sorteres ut og sendes til godkjent mottaker eller behandlingsanlegg.

EE-avfall som lagres i påvente av levering/henting skal være merket slik at avfallet kan identifiseres før transport til godkjent behandlingsanlegg.

All håndtering av EE-avfall skal tilrettelegges for høyest mulig sorteringsgrad slik at størst mulig gjenvinningsgrad oppnås.

3.7 Matavfall

Matavfall til omlasting skal være kildesortert. Maksimal liggetid for matavfall før opplasting i konteinere er 2 timer. Alt mottak og omlasting av matavfall skal skje innendørs. Lagring skal skje innendørs i tett væskekonteiner. Maksimal lagringstid i konteiner er 24 timer. Mottak, omlasting og videresending av matavfallet skal så langt det er mulig skje i løpet av en og samme virkedag.

3.8 Avfall fra drikkevarer

Virksomheten må sørge for at all flytende vare blir samlet opp på tett tank. Det er ikke tillatt med avrenning inn på overvannsnett, kommunalt nett eller ut i grunn. Virksomheten skal jobbe aktivt for å øke andelen av drikkevareemballasjen som går til materialgjenvinning. Virksomheten skal utarbeide oversikt over gjenvinningsgrad for denne emballasjen.

3.9 Rent trevirke

Dersom virksomheten skal produsere brenselsfraksjon som skal leveres som rent brensel, må det være rutiner som sikrer at brenselet ikke inneholder malingrester eller andre forurensende stoffer.

3.10 Kasserte fritidsbåter

Bedriften skal veilede den som leverer båten i å fylle ut skjema for bekreftelse av innlevert fritidsbåt. Signert skjema beholdes av kunden og viser at den kasserte fritidsbåten er levert til lovlig mottak. Bedriften skal føre logg over mottatte båter.

For å hindre forurensning skal båter som ankommer anlegget straks kontrolleres for eventuelle lekkasjer eller andre forhold som krever spesiell aktsomhet og håndtering.

Særlig skadede båter som utgjør en forurensningsfare, skal uten opphold bringes for lagring innendørs på fast ugjennomtrengelig dekke.

[12] Med fast dekke menes dekke som har hard overflate, for eksempel asfalt – ikke grus eller liknende.

Usanerte båter skal ikke stables oppå hverandre, med unntak av småbåter som ikke inneholder farlig avfall, EE-avfall, oljer og andre væsker, har motor, o.l[13].

Væskefraksjoner skal tømmes både fra tanker/beholdere og fra ledninger/slanger. Dryppetid ved tapping av tungtflytende oljefraksjoner må være tilstrekkelig for at vrakene tømmes tilnærmet fullstendig, tilpasset oljefraksjonens viskositet og temperatur. Saneringen skal foregå på en måte som hindrer spill og søl mest mulig. I forbindelse med fjerning av motorolje skal oljefiltre fjernes.

Farlig avfall, EE-avfall o.l. skal håndteres likt som tilsvarende fraksjoner som mottas som separate fraksjoner.

Sanering skal foregå innendørs på fast ugjennomtrengelig dekke.

Ferdig sanerte båter skal merkes tydelig.

4 Særskilte krav til kverning av avfall

4.1 Avfallstyper som kan kvernes

Virksomheten kan ta imot og kverne rent trevirke, behandlet trevirke, impregnert og kreosotbehandlet trevirke, sortert restavfall, båtskrog og farlig fast byggavfall.

4.2 Kverning

Kverningen skal skje slik at støv og materiale fra kverningen kan samles opp.

4.3 Kverning av farlig avfall

Alt det farlige avfallet skal veies og deklareres før det kan blandes med restavfall og kvernes.

Farlig fast byggavfall fra bygge- og rivearbeider skal sorteres ut dersom dette blir levert sammen med annet avfall.

Ved å kverne farlig fast byggavfall og restavfall sammen oppstår et blandingsavfall som betraktes som farlig avfall og omfattes derfor av avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall.

Da kvernen skal benyttes både til ordinært avfall og farlig avfall må det utarbeides gode rutiner for bruk av denne. Virksomheten må ha god oversikt over strømmene av farlig avfall på anlegget.

Virksomheten må sikre at nedstrømsløsningen har tillatelse til å håndtere en brenselfraksjon med innblanding av farlig avfall.

4.4 Lagring og opplasting av kvernet vare

Lagring og opplasting av kvernet farlig avfall skal skje innendørs. Dette for å hindre støvflukt til omgivelsene.

[13] For eksempel seilbrett, kano, kajakk og småjoller.

5 Særskilte krav til mottak og mellomlagring av farlig avfall

5.1 Typer farlig avfall

Anlegget kan motta farlig avfall slik de er definert i avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 1.

Virksomheten skal vise meget stor aktsomhet ved mottak og håndtering av avfall med lavt flammepunkt[14] og som kan være selvantennende. Dette omfatter dokumentasjon før mottak, emballasje, lagringsforhold, merking, rutiner for viderelevering osv.

Dette vilkåret er ikke til hinder for at andre myndigheter kan sette ytterligere krav eller begrensninger til hvilke avfallstyper som kan mottas.

5.2 Deklarering og journalføring

Alt farlig avfall som tas imot på anlegget skal deklareres før det behandles eller sendes videre. Ved mottak av farlig avfall fra virksomheter skal den som driver mottaket påse at avfallsbesitter har deklarert det farlige avfallet. Avfallsbesitter er selv ansvarlig for at deklareringen er korrekt utført, jamfør forskrift om farlig avfall § 11.

All deklarering skal skje på deklarasjonsskjema godkjent av Miljødirektoratet. Når en leveranse består av flere avfallstyper skal det være minst en deklarasjon for hver avfallstype.

Franzefoss AS skal registreres som aktør ved mottak av farlig avfall som deklareres av kunden og som produsent når farlig avfall oppstår ved anlegget eller kommer ulovlig inn blandet med øvrig avfall. Ved deklarering skal både avfallsstoffnummer og EAL-kode benyttes.

Det skal føres journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om det farlige avfallet[15]. Journalen skal inneholde opplysninger om mottaksdato, avfallstype, mengde, deklarasjons-nummer, avfallsprodusent, lagringsplass på anlegget, håndtering, samt dato og mottaker for viderelevering. Journalen skal også beskrive total mengde mottatt i løpet av året og mengde lagret til enhver tid. Journalen skal være lett tilgjengelig ved kontroll. Den skal oppbevares i minst 3 år.

5.3 Tillatt mengde lagret

Tabell 1 og 2 i kapittel 1 i tillatelsen gir oversikt over maksimal lagringsmengde og -tid for farlig avfall.

5.4 Utforming av anlegget

Områder for håndtering og mellomlagring av farlig avfall skal være fysisk atskilt fra all annen virksomhet ved bedriftens anlegg. Mottatt farlig avfall skal ikke på noe tidspunkt håndteres sammen med annet avfall. Unntatt er farlig fast byggavfall, impregnert og kreosotbehandlet trevirke som kan håndteres sammen med annet avfall.

5.5 Håndtering og lagring av farlig avfall

Farlig avfall skal håndteres og lagres slik at utslipp av forurensning til grunn, kommunalt nett eller resipient unngås. Lageret skal være innendørs eller utstyrt med klimavern. Alt farlig avfall skal oppbevares på beholdere som hindrer spredning eller fare for spredning. Det er

[14] For eksempel organiske peroksider

[15] Se veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgitt av Norsas

tillatt å mellomlagre farlig avfall i tette konteinere. Oppsamlingskar eller barrierer skal etableres der hvor farlig avfall lagres og hvor lekkasje kan oppstå.

Omemballering eller annen tilsvarende håndtering av farlig avfall skal skje innendørs, eller i lukkede systemer, og på fast ugjennomtrengelig dekke med mulighet for oppsamling av alt søl og spill. Kassert emballasje skal håndteres slik at forurensning ikke oppstår.

Virksomheten skal ha et oversiktskart som viser hvor de ulike typene farlig avfall blir lagret. Alt farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som finnes på lageret.

Lagring av farlig avfall inkludert blandingsavfall[16] skal lagres adskilt fra annet avfall.

Farlig avfall som ifølge forskrift om transport av farlig gods på vei og jernbane ikke kan samlastes, skal lagres atskilt.

5.6 Kompetanse

Den som driver mottaksordningene og det personell som håndterer farlig avfall plikter å ha nødvendig kunnskap og kompetanse om farlig avfall slik at dette sikres forsvarlig håndtering.

Virksomheten plikter å utarbeide planer for kompetanseutvikling for alle medarbeidere som håndterer farlig avfall. Plan for kompetanse og kunnskapsøking skal dokumenteres i internkontrollen.

6 Særskilte krav til mellomlagring av smittefarlig avfall

6.1 Utforming av anlegget

Områder for håndtering og kortvarig mellomlagring av smittefarlig avfall skal være fysisk atskilt fra all annen virksomhet ved bedriftens anlegg, og mottatt smittefarlig avfall skal ikke på noe tidspunkt håndteres sammen med annet avfall.

6.2 Mengder og lagringstid

Det tillates å mellomlagre inntil 500 tonn smittefarlig avfall i året. Avfallet oppbevares maksimalt en måned på oppsamlingsstedet.

6.3 Oppbevaring

Smittefarlig avfall skal lagres kjølig og temperaturen på lagringsstedet skal ikke overstige +3 °C. Det smittefarlige avfallet skal lagres innendørs eller i lukkede transportenheter. Beholderne skal være støtsikre og fukttette samt være av et materiale og utformet slik at det ikke kan skje en avrenning. Beholderne skal oppbevares slik at de er utilgjengelige for uvedkommende.

6.4 Driftsjournal og registrering

Det skal føres journal som omfatter opplysninger om avfallets mengde, type (med EAL-koder) og opprinnelse. Journalen skal oppbevares i minst tre år.

[16] Blanding av kvernet restavfall og farlig avfall

6.5 Kompetanse
Håndtering av smittefarlig avfall skal kun foretas av personale som innehar og opprettholder tilstrekkelig kompetanse.

6.6 Sluttdisponering
Smittefarlig avfall skal leveres til den som etter forskrift[17] har tillatelse til å håndtere dette avfallet.

7 Utslipp til luft, vann og hensyn til nærmiljø

7.1 Støy
Den som driver virksomheten er pliktig til å redusere støyen så langt som praktisk mulig. Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved den mest støyutsatte fasaden:

Tabell 4: Støygrenser

Mandag-fredag	Kveld mandag-fredag	Lørdag	Søn-/helligdager	Natt	Natt
55 L_{den}	50 $L_{evening}$	50 L_{den}	45 L_{den}	45 L_{night}	60 L_{AFmax}

L_{den} er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.
$L_{evening}$ er A-veiet ekvivalent støynivå for 4-timers kveldsperiode fra kl.19-23.
L_{night} er A-veiet ekvivalent støynivå for 8-timers nattperiode fra kl. 23-07.
L_{AFmax} er A-veiet gjennomsnitt for de 5-10 høyest forekommende støynivåene L_{AF} (A-veid støynivå med Fast respons) fra virksomheten i nattperioden kl. 23-07.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Eventuelle klager på støy fra virksomheten, skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt for å avbøte støyplagen.

Statsforvalteren kan pålegge virksomheten å gjennomføre støymålinger. Støykravene kan skjerpes eller spesifiseres dersom forholdene tilsier det.

7.2 Støv
Virksomheten skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra anlegget.

Dersom det etableres kanaliserte utslipp til luft skal grenseverdier i tabell 5 overholdes.

Tabell 5: Grenseverdier for kanalisert utslipp til luft fra kverning av avfall

Parameter	Enhet	BAT-AEL (gjennomsnitt i prøvetakingsperioden*)

[17] Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.

Støv	mg/Nm3	2
TVOC	mg/Nm3	10 (**)

(*) Som definert i BREF-WT: Gjennomsnittsverdi av tre påfølgende målinger på minst 30 minutter hver.
(**) Grenseverdien for TVOC gjelder bare når organiske forbindelser er identifisert som relevante i avfallsstrømmen, basert på fortegnelsen nevnt i BAT 3 i BREF for avfallsbehandling18.

Grenseverdiene gjelder i utslippspunktet uten at det er fortynnet.

Eventuelle klager på støv skal loggføres sammen med beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på plagen. Om nødvendig må støvreduserende tiltak iverksettes straks.

Dersom målinger viser at støvgrensene blir overskredet må det gjennomføres tiltak og nye målinger inntil det kan dokumenteres at grensene overholdes.

7.3 Lukt

Samtlige avfallsbehandlingsaktiviteter på anlegget skal i størst mulig grad foregå slik at luktulemper ikke oppstår. Dersom luktulempene i området ikke bedres gjennom aktuelle tiltak i driften kan det bli aktuelt å kreve disse aktivitetene stoppet.

Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager mv. skal ikke overstige 1 prosent av timene i en måned. Ved indikasjon på at antall lukthendelser er høyere enn 1 prosent av timene i måneden, dvs. 7 lukttimer, vil Statsforvalteren vurdere å sette immisjonsgrenser overfor virksomheten og at det dokumenteres at grenseverdiene overholdes. Det kan bli aktuelt å kreve luktmålinger eller luktreduserende tiltak som at avtrekksluft fra innendørs luktgenererende aktivitet må renses.

Virksomheten skal jobbe aktivt for å redusere sine luktutslipp, jamfør punkt 2.1. Luktreduserende tiltak som er satt i gang skal følges opp og vedlikeholdes i tråd med gitte anbefalinger, jamfør veileder TA 3019/2013.

Eventuelle klager på lukt skal loggføres sammen med beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på plagen. Om nødvendig må luktreduserende tiltak iverksettes straks.

7.4 Utslipp til vann

All avrenning som har vært i kontakt med avfall betraktes som sigevann[19]. Sigevannet skal føres til kommunalt nett eller tett tank. Kommunalt nett betraktes som en sårbar resipient. Det må gjøres nødvendige avklaringer med kommunen om tilknytning til og utslipp til kommunalt nett.

Det tillates ikke utslipp av sigevann og/ eller forurenset vann til grunn, bekk eller overvann.

Rent overvann skal føres vekk slik at dette ikke kommer i kontakt med avfall.

Før utslipp fra virksomheten skal sigevann passere en kontrollkum med mulighet for mengdemåling og uttak av prøver. Kommunen kan i tillegg stille egne krav av hensyn til eget nett.

[18] Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and Control (europa.eu)
[19] Med sigevann menes her all avrenning fra avfallet, dvs. alt vann som har vært i kontakt med avfall. Avrenningen skal betraktes som forurenset og skal kunne prøvetas.

Rengjøring av dekke, gulv, konteinere og annet utstyr skal i størst mulig grad utføres ved bruk av tørre metoder. Eventuelt spyle- og vaskevann skal behandles som sigevann.

Søl fra olje eller kjemikalier skal fjernes med absorberende midler og behandles som farlig avfall.

Områder hvor det kan være fare for forurensning av olje og andre væsker skal ha tett, ugjennomtrengelig dekke. Eventuelt oljeholdig avløpsvann skal renses tilfredsstillende i oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet. Oljeutskiller, sandfang eller renseenhet skal være tilstrekkelig dimensjonert jamfør forurensningsforskriften kap. 15. Det skal foreligge rutiner for jevnlig inspeksjon og tømming av oljeutskiller ved bruk av slik.

Utslippsgrense for oljeholdig avløpsvann:

Utslippskomponent	Utslippskilde	Konsentrasjonsgrense
Olje	Renseenhet for oljeholdig avløpsvann	10 mg/l

Eventuelt utendørs oppstilte konteinere med avfall eller farlig avfall skal sikres slik at eventuelt søl eller sig ikke renner til grunnen eller til overflatevann.

Virksomheten må ha dokumentert oversikt over ledningsnett, kummer, tanker, oljeutskillere, utslipp- og prøvetakingspunkt og lignende. Virksomheten må kartlegge overvann og forurenset sigevann fra hele virksomhetens område. Kartleggingen skal omfatte oversikt over vannmengder, eksisterende rørsystemer og grad av forurensning. Det skal risikovurderes hvilke stoffer som potensielt kan slippes ut til vann med bakgrunn i hvilke avfallstyper som anlegget tar i mot og behandler. Med bakgrunn i risikovurdering skal måleprogram for utslipp til vann utarbeides. I denne risikovurderingen må stoffer på prioritetslisten inngå (vedlegg 3). Basert på prøveresultater kan Statsforvalteren vurdere om det er nødvendig å sette utslippskrav.

Sanitært avløpsvann og vaskevann skal håndteres i samsvar med krav fra kommunen.

7.5 Grunnforurensning

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.

Virksomheten plikter å holde løpende oversikt over eventuelle eksisterende forurenset grunn på området, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Graving som kan påvirke forurenset grunn trenger tillatelse etter forurensningsloven, eventuelt godkjenning av kommunen[20].

Den driftsansvarlige skal vurdere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann. Denne vurderingen skal gjennomføres i henhold til Miljødirektoratets veileder M-630/2016 *Tilstandsrapport for industriområder*[21].

Dersom den driftsansvarlige mener forurensningsbildet er godt dokumentert i tidligere undersøkelser, skal tilstandsrapporten ferdigstilles i sin helhet før den sendes inn. Dersom det

[20] Jamfør Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
[21] Tilstandsrapport for industriområder - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

er behov for nye undersøkelser for å kunne dokumentere tilstanden i grunnen skal undersøkelsesprogrammet og rapportering fra trinn 1 til 5 sendes forurensningsmyndigheten for vurdering før undersøkelsene settes i gang.

Eldre og nye analyseresultater av grunnprøver skal legges inn i Miljødirektoratets database Grunnforurensning.

Der det verken har forekommet eller vil kunne inntreffe grunnforurensning på virksomhetens område, skal den driftsansvarlige avslutte og sende inn rapport fra de innledende undersøkelsene (trinn 1-3 i veilederen). Rapporten skal sendes forurensningsmyndigheten innen **15.06.2026**.

Dersom forurensningsmyndigheten med utgangspunkt i denne rapporten finner at tilstanden i grunn og grunnvann må dokumenteres, vil den driftsansvarlige bli pålagt å utarbeide en full tilstandsrapport i henhold til i Miljødirektoratets veileder M-630/2016.

7.6 Forurensning fra kjøretøy
Virksomheten skal ha et system for systematisk vurdering av tiltak med tilhørende tiltaksplan, for å oppnå reduksjon av utslipp fra kjøretøyene. Dette systemet skal inngå i virksomhetens internkontroll.

7.7 Forsøpling
Nærmiljøet rundt avfallsanlegget skal ikke forsøples. Opprydding av skjemmende avfall på anleggsområdet skal skje fortløpende.

7.8 Fugl og skadedyr
Om nødvendig skal det iverksettes tiltak som begrenser omfanget av fugl og skadedyr på området.

7.9 Utredning av utslipp til luft
Dersom det etableres utslipp til luft fra punktkilder skal bedriften kartlegge og redegjøre for sitt utslipp av VOC til luft ved å gjøre følgende:

- Utføre nødvendige målinger for å kunne bestemme innhold/konsentrasjon av de ulike VOC-ene i utslippet.
- Beregne den årlige totale utslippsmengden av VOC-ene som er detektert i utslippet.
- Foreta en miljørisikovurdering av VOC-ene. Risikovurderingen skal gjenspeile sammensetningen av de ulike VOC-ene som finnes i utslippet.
- Dersom utredningen viser at utslippsgrensen i tabell 5 ikke overholdes, skal bedriften utarbeide en handlingsplan med tiltak for å få utslippene ned på akseptabelt nivå,

Bedriften skal bruke utredningen til å vurdere hvilke VOC-er som er relevante å inkludere i sin utslippskontroll for å sikre at de overholder grenseverdiene i tabell 5.

8 Utslippskontroll og måleprogram
Virksomheten skal holde oversikt over samtlige utslipp fra anlegget. Det skal etableres et system for å vurdere hva som er relevante utslipp og gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann, jamfør krav om miljørisikovurdering. Målinger skal utføres slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp og skal som et minimum omfatte:

- Komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller forskrifter
- Virksomheten må dokumentere at den overholder grenseverdier
- Andre relevante komponenter som følger av bedriftens virksomhet og som det ikke er satt spesifikke grenser for

Måleprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontroll og minst inneholde en tydelig fremgangsmåte på hvordan kravene skal følges opp. Programmet bør inneholde prøvetype, prøvetakingsfrekvens, planlagt tidspunkt for prøvetaking, parametere som skal måles, skriftlig rutiner for lagring og innsending av prøver, ansvarlig person for prøveuttak / innsending av prøver o.l.

9 Beredskapsmessige tiltak mot forurensning

9.1 Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

9.2 Etablering av beredskap

Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.

9.3 Akutt forurensning

Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal brannvesenet og Kystverket varsles i henhold til gjeldende forskrift[22]. Melding gjøres til brannvesenet på tlf. 110.

Statsforvalteren skal deretter informeres om hendelsen på e-post sfospost@statsforvalteren.no.

9.4 Varsling

Statsforvalteren skal varsles dersom det oppstår unormale driftsforhold med forurensningsfare og/eller ulykker innenfor de områder som tillatelsen omhandler (f.eks. teknisk svikt, brann etc.). Det skal skriftlig redegjøres for årsak og hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt eller som er under iverksettelse. Oversikt over avvik skal rapporteres i årsrapporteringen, jamfør punkt 10.

10 Energistyringssystem

Virksomheten skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå mest mulig energieffektiv produksjon i anlegget. Energistyringssystemet skal inngå i virksomhetens internkontroll, se vilkår 2.3 i denne tillatelsen.

Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jamfør punkt 11.

[22] Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning

11 Årsrapportering

Virksomheten skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik fra foregående år via www.altinn.no. Miljødata omfatter avfallsmengder (mottatt, behandlet, sendt videre, og på lager), energiforbruk og resultatene fra utslippskontrollen. Rapporten skal inneholde en vurdering av måleresultatene og behov for tiltak som reduserer utslipp til det ytre miljø. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftens egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no.

Virksomheten skal årlig sende inn dokumentasjon for utslipp til kommunalt nett til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

12 Andre vilkår

12.1 Endringer og tilbaketrekking av tillatelsen

Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår etter forurensningsloven § 18. Dersom virksomheten ønsker å få endret ett eller flere av vilkårene i tillatelsen, må dette fremmes gjennom en skriftlig søknad til Statsforvalteren i god tid før endringene ønskes gjennomført.

Dersom tillatelsen ikke benyttes innen to år etter at den er trådt i kraft, kan Statsforvalteren trekke tillatelsen tilbake.

12.2 Ansvarsforhold

Virksomheten er ansvarlig for at anlegget drives innenfor tillatelsens rammer og for fortløpende å vurdere mulige forbedringspunkter.

Denne tillatelse fritar ikke virksomhet fra å innhente nødvendige tillatelser for andre sider ved virksomheten på anlegget som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern m.v. Virksomheten er for øvrig pliktig til å holde seg orientert om de til enhver tid gjeldende forskrifter, samt å følge opp disse.

Tillatelsen fritar ikke eier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jfr. forurensningsloven § 10, annet ledd.

12.3 Tilsyn

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene eller de som denne bemyndiger føre tilsyn med anleggene til enhver tid, jamfør forurensningsloven § 50.

12.4 Tvangsmulkt

I medhold av forurensningslovens § 73 kan Statsforvalteren fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

12.5 Overtredelse av vilkårene

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne, kommer

forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

12.6 Finansiell garanti

Virksomheten skal stille en finansiell garanti for dekning av eventuelle kostnader for å hindre, begrense, fjerne eller avbøte forurensningsskade ved lengre driftsavbrudd eller nedleggelse av virksomheten. Sikkerhetsstillelsen skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå sett i lys av hvilke typer farlig avfall som anlegget kan motta, jamfør 1.2 og de mengder farlig avfall som lovlig kan lagres på anlegget, jamfør punkt 8.3. Se bestemmelsene i forurensningsloven §§ 20 og 63.

Virksomheten må kunne dokumentere grunnlaget for og størrelsen på garantien. Garantien skal sendes til og godkjennes av Statsforvalteren.

Statsforvalteren tar forbehold om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten dersom nye opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig.

12.7 Skifte av ansvarlig

Ved skifte av ansvarlig for virksomheten, skifte av navn eller ved flytting av virksomheten skal det gis melding til Statsforvalteren så snart som mulig.

12.8 Nedleggelse/opphør av virksomheten

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses skal den ansvarlige gjøre det som enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensning eller fare for sådan. Bedriften plikter samtidig å gi Statsforvalteren melding om all stans eller nedleggelse. Bedriften skal også gi Statsforvalteren melding dersom virksomheten ønskes startet på nytt igjen etter en stans. Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

13 Oversikt over frister

Tidligere krav i punkt 13 er tatt ut, da fristene er utløpt og dokumentene skal foreligge og vil sjekkes ut ved fremtidige tilsyn.

Innen **30.06.2026** skal virksomheten;

- utarbeide en tilstandsrapport for forurenset grunn og grunnvann fase 1, som skal sendes til Statsforvalteren.

14 Vedlegg

14.1 Vedlegg 1 - Definisjoner

Avfall: Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall

EE-avfall: Kasserte elektriske og elektroniske produkter.

EE-produkter: Produkter og komponenter som er avhengige av elektrisk strøm eller elektromagnetiske felt for korrekt funksjon, samt utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av disse strømmer og felt, herunder omfattes de deler som er nødvendige for avkjøling, oppvarming, beskyttelse m.m. av de elektriske eller elektroniske delene. Statens forurensningstilsyn eller den Miljøverndepartementet bemyndiger avgjør i tvilstilfelle hvilke produkter som skal anses som EE-produkter.

Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Impulslyd: Impulslyd er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund, der impulslyden er av typen ”highly impulsive sound” som definert i T-1442 punkt 6.

Innendørs: fire tette vegger og tak.

Klimavern: Anordning som beskytter avfallet mot nedbør, vind og andre værforhold.

Næringsavfall: Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

14.2 Vedlegg 2 – Hovedgrupper fra listen i avfallsforskriftens kapittel 11

Avfallsforskriften kapittel 11,vedlegg 1 om farlig avfall.

01	Avfall fra leting, utvinning ved gruvedrift og i steinbrudd, og fysisk og kjemisk behandling av mineraler
02	Avfall fra jordbruk, hagebruk, akvakultur, skogbruk, jakt og fiske samt produksjon og bearbeiding av næringsmidler
03	Avfall fra treindustri og produksjon av plater og møbler, papirmasse, papir og papp/kartong
04	Avfall fra lærvare-, pelsverks- og tekstilindustrien
05	Avfall fra oljeraffinering, rensing av naturgass og pyrolytisk behandling av kull
06	Avfall fra uorganiske kjemiske prosesser
07	Avfall fra organiske kjemiske prosesser
08	Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasser og trykkfarger
09	Avfall fra fotografisk industri
10	Avfall fra varmebehandlingsprosesser
11	Avfall fra kjemisk overflatebehandling og belegging av metaller og andre materialer, og fra hydrometallurgi med ikke-jernholdige metaller
12	Avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plaststoffer
13	Avfall av oljer og flytende brensel (unntatt matoljer, 05 og 12)
14	Avfall av organiske løsemidler, kjølemidler og drivmidler (unntatt 07 og 08)
15	Avfall av emballasje, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er spesifisert andre steder
16	Avfall som ikke er spesifisert andre steder i listen
17	Avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser)
18	Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende forskning (unntatt kjøkken- og restaurantavfall som ikke har direkte tilknytning til medisinsk behandling)
19	Avfall fra avfallsbehandlingsanlegg og eksterne avløpsrenseanlegg og fra fremstilling av drikkevann og vann til industriell bruk
20	Kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende avfall fra handel, industri og institusjoner) herunder separat innsamlede fraksjoner.

14.3 Vedlegg 3 Stoffer på prioritetslisten

Prioritetslisten inneholder stoffer og stoffgrupper som er blant de mest helse- og miljøfarlige stoffene som er i bruk. Myndighetenes mål er at bruk og utslipp av disse stoffene skal bli stanset eller vesentlig redusert. Prioritetslisten blir jevnlig gjennomgått og oppdatert. Se www.miljostatus.no.

Metaller og metallforbindelser:

	Forkortelser
Arsen og arsenforbindelser	As og As-forbindelser
Bly og blyforbindelser	Pb og Pb-forbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser	Cd og Cd-forbindelser
Krom og kromforbindelser	Cr og Cr-forbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser	Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere:	**Vanlige forkortelser**
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)	Penta-BDE
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)	Okta-BDE, octa-BDE
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)	Deka-BDE, deca-BDE
Heksabromcyclododekan	HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol)	TBBPA
Klorholdige organiske forbindelser	
1,2-Dikloretan	EDC
Klorerte dioksiner og furaner	Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen	HCB
Kortkjedete klorparafiner C_{10} - C_{13} (kloralkaner C_{10} - C_{13})	SCCP
Mellomkjedete klorparafiner C_{14} - C_{17} (kloralkaner C_{14} - C_{17})	MCCP
Klorerte alkylbenzener	KAB
Pentaklorfenol	PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler	PCB
Tensidene:	
Ditalg-dimetylammoniumklorid	DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid	DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid	DHTMAC
Triklorbenzen	TCB
Tetrakloreten	PER
Trikloreten	TRI
Triklosan (2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether)	
Tris(2-kloretyl)fosfat	TCEP
Nitromuskforbindelser:	
Muskxylen	
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:	
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater	NF, NP, NFE, NPE
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater	OF, OP, OFE, OPE
Dodecylfenol m. isomerer	
2,4,6tri-tert-butylfenol	
Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)	
Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS	PFOS, PFOS-relaterte forbindelser
Perfluoroktansyre (PFOA)	
Tinnorganiske forbindelser:	
Tributyltinn	TBT
Trifenyltinn	TFT, TPT
Polysykliske aromatiske hydrokarboner	PAH
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)	DEHP
Bisfenol A	BPA
Oktametylsyklotetrasiloksan	D4
Dekametylsyklopentasiloksan	D5

14.4 Vedlegg 4 Farlig avfall som kan behandles (kvernes)

Avfallstoffnr.	Type avfall	EAL-kode	Norsk betegnelse
7155	Isolasjonsplater av EPS	*170603	Avfall med bromerte flammehemmere
7155 og 7157	Isolasjonsplater av XPS	*170603	Avfall med bromerte flammehemmere og kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK
7157	Polyuretanskum (PUR-skum)	*170603	Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK
7155	Cellegummi	*170603	Avfall med bromerte flammehemmere
7156	Vinylbelegg og -gulvlister	*170204	Avfall med ftalater
7154	Kreosotimpregnert trevirke	*170303, *170204	Kreosotimpregnert trevirke
7098	CCA-impregnert trevirke	*170204	CCA-impregnert trevirke